

UNIDAD DE TRABAJO



EL CONCEPTO HOTELERO Y SUS NORMATIVA

1. Evolución del concepto de hotel.

Tradicionalmente, los usos y costumbres de tiempos pasados, han llevado a la sociedad a identificar conceptos a partir de denominaciones diferentes, las cuales se instalan en la terminología habitual, hasta asentarse y gozar de aceptación por el público en general. Sin embargo, hasta que esta situación se produce, su recorrido puede ser notable.

Para comprender claramente el tema que ocupa en este momento, el análisis de la evolución normativa será primordial.

En un país de servicios como España, la evolución normativa ha sido muy notable, y acoge términos diferenciados para referirse a los alojamientos, en especial a los hoteles, que será el tema principal que será tratado a continuación.

Una definición básica de hotel, podría atender a que se trata de un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes y viajeros. Concretamente, la expresión hotel procede del francés “hôtel”, que significa “casa adosada”.

La Reglamentación de la Industria Hotelera Española, del año 1.957, determina el concepto de HOSTELERÍA, mientras que el estatuto Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turísticas Privadas señala que “son empresas de hostelería, las dedicadas de modo profesional o habitual, mediante precio, a proporcionar habitación a las personas, con o sin, servicios de carácter complementario.

Más adelante, ese mismo texto legal, determina que “son alojamientos turísticos, los Albergues, campamentos, los “bungalows”, apartamentos, ciudades de vacaciones, o establecimientos similares, destinados a proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las personas, en épocas, zonas o situaciones turísticas”.

Por último, la Orden de 13 de junio de 1.980, sobre declaración de territorios de preferente uso turístico, establece en su artículo 5º, “se entiende por alojamiento turístico a estos efectos el destinado a proporcionar, mediante precio, habitación a las personas fuera de su residencia habitual con ocasión de vacación o viaje”.

Si se analizan estas definiciones, se deduce que para ser alojamientos turísticos, debe:

- Tratarse de un establecimiento de carácter público con fines comerciales, es decir, de modo profesional y habitual, se ejerce una actividad de hospedaje con ánimo de lucro.
- Ofrecer al turista diferentes unidades de alojamiento como habitaciones, apartamentos o parcelas, para uso exclusivo.
- Poner a disposición del huésped o cliente, la unidad de alojamiento por un tiempo de 24 horas, salvo pacto en contrario.
- Incorporar para uso del cliente servicios básicos como agua, energía eléctrica o servicios higiénicos, pudiendo incorporar otros de carácter complementario, que no necesariamente formen parte del servicio básico.
- Disponer de precios que valoren la contraprestación del servicio, ejerciéndose no obstante, libertad de fijación y aplicación de los precios.

2. Evolución normativa.

Internacionalmente, se considera que el padre de la hotelería moderna fue Cesar Ritz, profesional suizo que vivió entre los años 1.850 y 1.914, y de cuya asociación con el famoso cocinero Auguste Escoffier se produjeron los mayores avances en el sector.

A su elegancia y saber hacer no se escapa la hotelería española, cuyo referente normativo se estudia a continuación.

La primera disposición legal que regula aspectos relacionados con el hospedaje de personas es la Real Orden Circular de 17 de marzo de 1909, por la que se regulan normas de funcionamiento de esta industria, y que faculta a gobernadores civiles, en las capitales de provincia, y a los alcaldes, en el resto de poblaciones, para expedir licencias de apertura de este tipo de negocios, constituyéndose como en mayor de los precedentes de la industria hotelera actual.

En el año 1.929, y como antecedente claro de la actual clasificación hotelera, el Patronato Nacional de Turismo dicta la Real Orden de 16 de junio.

Entre ambas normas, cabe destacar a una de las figuras que mayor importancia han tenido en el desarrollo turístico español, el Marqués de la Vega Inclán, quien en el año 1.910 recibió la orden de proyectar una estructura hotelera que diera hospedaje a los excursionistas y mejorara la imagen internacional de España. Desde su cargo al frente de la Comisaría Regia de Turismo, creada en 1.911, impulsó la idea de construir un establecimiento en la Sierra de Gredos, para facilitar el conocimiento, uso y disfrute del paraje. Esta idea, acogida con gran

entusiasmo por el rey Alfonso XIII, se desarrolla con gran éxito, culminando con su inauguración el 9 de octubre de 1.928, y convirtiéndose en el primer establecimiento de la que fue llamada “Red Nacional de Paradores”, de gran prestigio internacional, y existente en la actualidad como “Paradores de Turismo de España, S. A.”

Realmente, la primera clasificación hotelera en España, se establece por la Orden del Ministerio de la Gobernación de 8 de abril de 1939, conocida como la “Orden de Hospedajes”, que establecía una política de precios tasados, es decir, intervenidos a modo de precios máximos o limitados, y la clasificación de los establecimientos turísticos. Esta clasificación atendía a dos grandes bloques, si estaban o no, dotados de comedor.

GRUPOS	DENOMINACIONES	CATEGORÍAS
Establecimientos con comedor	Hoteles	Primera A Primera B
	Paradores de lujo	Segunda Tercera
	Pensiones	Primera Segunda
	Fondas	Tercera
	Casas de huéspedes	
	Posadas	
Establecimientos sin comedor		

Con la expansión del turismo hacia España, en el año 1.957, dieciocho años después de esta innovadora normativa, se hizo imprescindible una actualización que se acomodara a los nuevos tiempos y, sobre todo, a los nuevos perfiles de turistas. Por Orden de 14 de junio de 1.957 se publicó el “Régimen de la Hostelería”, también conocido como RIHE, en atención a que se trataba de la Reglamentación de la Industria Hotelera Española. En esta reglamentación se abordan dos grandes aspectos: las facultades administrativas para la autorización de aperturas y la clasificación de los establecimientos hoteleros.

Posteriormente, por Decreto 231/1.965, de 14 de enero, se aprueba el Estatuto Ordenador de empresas y actividades turísticas, anteriormente mencionados, al tiempo que deroga la normativa anterior. Este Estatuto proclama que se entiende por **Empresas Turísticas Privadas**:

- a. Las de hostelería.

- b. Las de alojamientos turísticos de carácter no hotelero.
- c. Las agencias de viajes.
- d. Las agencias de información turística.
- e. Los restaurantes.
- f. Cualesquiera otras que presten servicios directamente relacionados con el turismo y reglamentariamente se determinen como tales

En cambio, se trata de **Actividades Turísticas Privadas** todas aquellas que de manera directa o indirecta se relacionen o puedan influir predominantemente sobre el Turismo, siempre que lleven consigo la prestación de servicios a un turista, tales como las de transporte, venta de productos típicos de artesanía nacional, espectáculos, festivales, deportes y manifestaciones artísticas, culturales y recreativas, y especialmente las profesiones turísticas.

Será la Orden de 19 de julio de 1968, por la que se dictan normas sobre clasificación de los establecimientos hoteleros, la que más se acerque a la realidad que se vive hoy en día, en cuanto a la clasificación de los establecimientos. En su artículo primero determina que los establecimientos hoteleros se clasificarán, en atención a sus características y a la calidad de las instalaciones y servicios que ofrezcan, en los siguientes grupos y categorías:

- Grupo 1º Hoteles, de cinco, cuatro, tres, dos y una estrellas.
- Grupo 2º Hostales y Pensiones, de tres, dos y una estrellas.
- Grupo 3º Fondas.
- Grupo 4º Hoteles-Apartamentos, de cuatro, tres, dos y una estrellas. (Este grupo, es la primera vez que aparece).

Posteriormente, el artículo segundo establece que, en consideración a la situación geográfica, modalidades de explotación y peculiaridades de las instalaciones o de la prestación de los servicios, se considerarán “establecimientos hoteleros especiales” los siguientes:

- a) Los situados en playa.
- b) Lo situados en alta montaña.
- c) Los de temporada.
- d) Los que no disponen de servicio de comedor: Hoteles-Residencias, Hostales-Residencias. Casas de Huéspedes y Residencias-Apartamentos
- e) Los situados en estaciones termales.
- f) Los Moteles.

En su artículo 15, determina que, para que un establecimiento pueda ser clasificado en el grupo de “Hoteles” deberá reunir, además de las condiciones exigidas para la categoría que le corresponda, las siguientes:

- a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizada, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo.
- b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como el de comidas, con sujeción o no al régimen de pensión completa, a elección del cliente, y con excepción de los Hoteles-Residencias.
- c) Disponer al menos de un 10 por 100 de habitaciones individuales.

Esta Orden de 1.968 fue modificada por otras órdenes posteriores: la Orden de 16 de febrero de 1970, la Orden de 14 de septiembre de 1971 y la Orden de 19 de junio de 1974. En cualquier caso, estas órdenes modifican, exclusivamente, determinados aspectos, pero no derogan la anterior, por lo que se mantiene vigente hasta la regulación que se produce en el año 1.982, en especial, por su carácter supletorio, debido a la importancia de los conceptos y definiciones que aporta.

En ese año, y en un momento de notorio e importante cambio político en España, se publicó el Real Decreto 3093/1982 de 15 de octubre. Fue un intento fallido de reordenar la clasificación hotelera y generar un auge necesario del sector hotelero español, en especial tras acontecimientos diversos acaecidos, que obligaron a una urgente ordenación en materia de prevención contra incendios. Concretamente, establecía dos grupos: hoteles y fondas. Al mismo tiempo, establecía que los hoteles podrían pertenecer a una de las tres modalidades fijadas: hoteles, hoteles – apartamento y moteles.

Posteriormente, el Real Decreto 3692/1982, de 15 de diciembre, aplaza la entrada en vigor del real decreto 3093/1982, de 15 de octubre, sobre ordenación de los establecimientos hoteleros, lo que se consolida mediante el compromiso de una nueva legislación en el plazo de seis meses. La consecuencia fue el último Decreto publicado por la Administración Central, de carácter preautonómico. Se trata del Decreto 1.634/1.983, de 15 de junio, sobre normas de clasificación hotelera, y que queda definitivamente derogado por el Real decreto 39/2.010, de 15 de enero, que deroga una serie de normativa de carácter estatal, una vez que las Comunidades Autónomas, todas ellas con competencias en materia de turismo, han legislado al efecto.

La normativa de 1.982 hacía desaparecer los hostales, así como las pensiones y las casas de huéspedes. A pesar de su derogación tan rápida, la normativa de 1.983 mantiene esa desaparición, con excepción de las pensiones.

Las actuales normativas autonómicas, para realizar la clasificación hotelera, hace uso de las normativas de 1.968 y de 1.983, indistinta o conjuntamente, haciendo uso de sus diferentes grupos, modalidades y categorías, para su confección.

3. Tipos de establecimientos de alojamiento hotelero.

Para su estudio, se delimita su clasificación a partir de lo dispuesto en el Decreto 1.634/1.983, de 15 de junio, y en caso de precisar alguna explicación adicional, haciendo uso del carácter supletorio, se incorporan conceptos procedentes de la Orden de 19 de julio de 1968.

Los hoteles quedan definidos como establecimientos públicos donde los viajeros pueden alojarse y alimentarse, mediante retribución por los servicios recibidos. Según la clasificación, quedan divididos en dos grupos:

- Grupo primero: Hoteles.
- Grupo segundo: Pensiones.

En el grupo de hoteles podrán distinguirse tres modalidades:

- Hoteles.
- Hoteles-apartamentos.
- Moteles.

Hoteles.- Son aquellos establecimientos que facilitan alojamiento con o sin servicios complementarios, distintos de los correspondientes a cualquiera de las otras dos modalidades.

Hoteles-apartamentos.- Son aquellos establecimientos que por su estructura y servicios disponen de las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de la unidad del alojamiento.

Moteles.- Son aquellos establecimientos situados en las proximidades de carreteras que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y entrada independiente para estancias de corta duración. A efectos de publicación oficial, los hoteles podrán obtener de la administración el reconocimiento de su especialización en determinados servicios, tales como: playa, montaña, balneario, convenciones, médicos, de grupo, familiares, deportivos, así como cualquier otra que los empresarios hoteleros consideren de interés.

Los **Hoteles** y **Hoteles-apartamentos** se clasifican en cinco categorías, identificadas por estrellas, de una a cinco. En cambio, los **Moteles** se clasifican en una única categoría, y sus habitaciones deben reunir, al menos, los requisitos existentes para los hoteles de dos estrellas.

Por último, aquellos establecimientos que no reúnan las condiciones para formar parte del grupo hoteles, serán clasificados en el grupo de **Pensiones** y estarán divididos en dos categorías, identificadas por estrellas.

4. Tipos de establecimientos de alojamiento extrahotelero.

Son empresas de alojamiento extrahotelero:

- **Apartamentos Turísticos.** Bloques o conjuntos de apartamentos y los conjuntos de villas, chalés y similares, ofrecidos empresarialmente en régimen de alquiler, debidamente dotados de mobiliario, instalaciones, servicios y equipo para su inmediata ocupación, por motivos vacacionales o turísticos.
- **Campamentos Públicos de Turismo.** Más conocidos como Camping, y que son terrenos debidamente delimitados y acondicionados para su ocupación temporal, con capacidad para más de diez personas, que pretendan hacer vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos, y que residan en albergues móviles, tiendas de campaña, caravanas o elementos fácilmente transportables.

Dentro de este mismo capítulo podría incluirse a las Ciudades de Vacaciones, Casas de Aldea, Casonas, Casas Rurales, Centros de Turismo Rural,..., que definen distintas normativas autonómicas e incluso los Balnearios, que aunque tipificados como establecimientos hoteleros, que lo son, tienen como condición estar situados en estaciones termales o similares.

Igualmente podría considerarse dentro de este bloque a los establecimientos de alojamiento en tiempo compartido, recientemente legislados en España, bajo el nombre de **multipropiedad**, lo cual es una fórmula del **Tiempo Compartido o Timesharing**. Se dice que el Tiempo Compartido es un derecho de uso o disfrute de un periodo de tiempo de vacaciones en una unidad de alojamiento en un complejo turístico y a perpetuidad o por un determinado tiempo.

5. Tipologías de establecimientos, basadas en sus peculiaridades.

Supone lo que siempre se ha conocido como la especialización sufrida por los equipos receptivos, es decir, por la oferta hotelera. Ya en la Orden de 19 de Julio de 1.968 se aborda este aspecto con el siguiente texto en su artículo segundo:

En consideración a la situación geográfica, modalidades de explotación y peculiaridades de las instalaciones o de la prestación de los servicios, se considerarán «establecimientos hoteleros especiales» los siguientes:

- *Los situados en playa.*
- *Lo situados en alta montaña.*
- *Los de temporada.*
- *Los que no disponen de servicio de comedor: Hoteles-Residencias, Hostales-Residencias. Casas de Huéspedes y Residencias-Apartamentos*
- *Los situados en estaciones termales.*
- *Los Moteles.*

5.1. Hoteles de playa.

Suelen ser identificados como establecimientos vacacionales, aunque también podrían considerarse así los ubicados en la montaña o en poblaciones del interior, especialmente pensados para estancias más o menos largas.

Se consideran establecimientos hoteleros en playa todos aquellos situados en primera línea o, en su defecto, a menos de 250 metros de una playa de mar o lago. Esta distancia puede ser modificada para los establecimientos situados en las proximidades del litoral y fuera de los núcleos urbanos.

5.2. Hoteles de alta montaña.

Una vez revisada la legislación actual sobre clasificación de establecimientos hoteleros, se comprueba que esta especialización ha quedado fuera de la normativa vigente, ya que la última Ley que los contempló fue la O.M. de 19 de Julio de 1.968, derogada como ya se ha comentado. No obstante, el Decreto 1634/1.983 que la derogaba, en su anexo 3, especifica una serie de variantes para los hoteles de Alta Montaña. Por tanto, las Administraciones han considerado como tales, otorgando ese carácter supletorio, los que cumplen los requisitos descritos en la Orden de 1.968, que consideraba como HOTELES DE ALTA MONTAÑA a todos aquellos que estuviesen situados en estaciones de esquí o en alturas superiores a los 1.000 metros, permitiéndose para estos establecimientos una reducción de 2 metros cuadrados en las dimensiones de las habitaciones y la instalación de literas en un determinado número de habitaciones, a tenor de la catalogación obtenida.

5.3. Hotel de temporada

La normativa de 1.968 consideraba como establecimientos hoteleros de temporada todos aquellos cuyo período de funcionamiento se limite a determinada época o épocas, siempre que su duración no exceda en conjunto de siete meses al año. Hoy en día, se acepta que el hotel realice aperturas temporales, con la única obligación de comunicar formalmente sus fechas de inicio y cierre de la actividad.

5.4. Establecimientos sin comedor.

Se les otorga la denominación “Residencia”, lo cual es aceptado en la actualidad. Así, resulta habitual la existencia de “Hotel – Residencia”.

5.5. Hoteles situados en estaciones termales.

La normativa de 1.968 reconoce la existencia de los hoteles situados en estaciones termales a los que conocemos **BALNEARIOS**. Se consideran como tales los establecimientos hoteleros que se encuentren situados en estaciones termales o balneoterápicas declaradas como tales por la dirección General de Sanidad. Estos establecimientos son catalogados actualmente dentro del grupo de Hoteles y no pueden realizar facturación conjunta de alojamiento, pensión alimenticia y servicios terapéuticos, siendo la excepción la creación de paquetes conjuntos para las Agencias de Viajes.

Fue un mercado muy importante para la hotelería de principios del siglo, donde existía una gran especialización en Balnearios. Este supone una gran contribución al turismo, generando importantes corrientes turísticas, que perdurarán en la actualidad en toda Europa ,existiendo conocidos centros como Badem-Badem en Alemania o Vichy en Francia. En España es preciso que para que el Balneario pueda funcionar como tal exista una declaración por parte de las Autoridades Sanitarias de “aguas de utilidad pública” y es necesaria la existencia de un equipo médico hotelero.

5.6. Otras especializaciones.

La evolución del mercado genera nuevas especializaciones de la oferta que, sin que sea preciso que exista una normativa específica, obtienes importantes cuotas del mercado, lo que provoca esa especialización. Incluso, en algunos casos, su desarrollo normativo por parte de las Comunidades Autónomas, son evidentes.

5.6.1. Hoteles de Turismo Rural.

Es uno de los conceptos más difícilmente comprensibles y de más variedad legislativa en la actualidad. Realmente, existen grandes dificultades a la hora de delimitarlo, puesto que se

confunde con conceptos como Turismo Verde, Ecoturismo, Turismo de Naturaleza, Agroturismo, ... Incluso, en ocasiones, se tratan aspectos de los anteriores de forma conjunta, siempre bajo el “paraguas” que supone el término de turismo rural.

En principio, se conoce como Turismo Rural aquel que tienen lugar en localidades del ámbito rural, utilizando para ello casas de labranza, casas de campo y similares. Se trata de establecimientos de pequeñas dimensiones que faciliten empleo en el medio rural a la vez que conformen su oferta gastronómica con productos autóctonos.

En sus orígenes, aunque ha perdido gran parte de su esencia, pretendía suponer un complemento de rentas para personas cuya actividad principal se relacionaba con las actividades propias del ámbito rural, como la agricultura y la ganadería.

5.6.2. Hoteles de negocios.

Dentro de este grupo tenemos que distinguir tres grandes clases:

- Hoteles de ciudad.
- Hoteles de las afueras de la ciudad.
- Hoteles de Congresos y Convenciones.

Cualquiera de estas tres variantes de la hotelería, destinada a los negocios, prestan su servicio diario a profesionales liberales, los cuales, debido al ejercicio de su profesión, se ven obligados a permanecer por una o más jornadas fuera del lugar de origen.

Los Hoteles de ciudad se caracterizan por el tipo de clientela que los ocupa, dotados de un poder adquisitivo medio alto, lo que favorece la inversión en establecimientos de categorías altas. Por el contrario, los Hoteles situados a las afueras de las ciudades, o incluso en pequeñas poblaciones dormitorio, en sus proximidades, disponen de unas instalaciones más modestas, destinadas a prestar sus servicios a otro tipo de profesionales más modestos, generalmente autónomos que satisfacen individualmente el precio de su alojamiento, mientras que en los hoteles de ciudad es satisfecho en muchas ocasiones a través de las empresas.

Finalmente, los Hoteles de Congresos y Convenciones, actividad en la que suelen estar especializados, aunque no sea ésta su única línea de negocio, son establecimientos dotados de amplios salones, capaces de albergar un amplio volumen, tanto en éstos como en función de prestación de alojamiento y pensión alimenticia. Debe distinguirse entre Congreso *“reunión periódica convocada por un colectivo determinado de alguna rama del saber humano que se celebra con el fin de mejorar sus objetivos”* y Convención *“reunión periódica de profesionales o*

trabajadores, organizada generalmente por las empresas, con objetivos no científicos, sino comerciales o de marketing". La instalación de este tipo de establecimientos precisa de una oferta extrahotelera amplia, como restaurantes, ocio, Palacio de Exposiciones y Congresos, etc. dado que gran parte de los congresistas suelen hacer coincidir sus vacaciones con estos eventos y por tanto precisan de excursiones, Turismo en general, al tiempo que participan en este Congreso.

5.6.3. Acuahotel.

Es un establecimiento muy particular ubicado en un edificio que permite el amarre de embarcaciones, que al igual que las caravanas, sirven de alojamiento a los clientes.

5.6.4. El Barco - hotel

Establecimiento muy habitual en Europa durante las celebraciones de las más importantes ferias internacionales. Consisten en la instalación de embarcaciones fuera de servicio para la navegación, amarrado y varado, que se utiliza exclusivamente como alojamiento y que cuenta con restaurante, cafetería y demás servicios propios de un hotel. Este tipo de establecimiento tuvo especial importancia en España durante la celebración de las Olimpiadas de Barcelona 92.

5.6.5. El Relais

Es un establecimiento muy habitual en Francia donde se asocia a los Castillos en una singular cadena denominada "Relais&Chateaux" y consiste en un hotel dotado de un parque o jardín y están situados normalmente fuera de las poblaciones.

5.6.6. El Parador de Turismo

Antiguamente, fueron conocidos como Paradores Nacionales. Se trata de establecimientos que hoy han sido agrupados con el resto de los hoteles, pero que han supuesto un símbolo de poder adquisitivo y de buen gusto por parte de la clientela. Tradicionalmente era necesario contar con un edificio del tipo de castillo, convento, palacio, etc. El concepto se ha ido transformado, hasta el punto de que hoy ya existen paradores instalados, total o parcialmente, en edificios modernos. Se trata de establecimientos puramente españoles, aunque contruidos desde la misma óptica que cadenas similares de otros países como los Autostelli en Italia, Pousadas en Portugal, Posadas en Inglaterra o los Chateaux- hotels en Francia.

6. Tipologías de establecimientos, basadas en su régimen de explotación.

Existen otros modelos de clasificación de los establecimientos hoteleros, válidos igualmente para otros alojamientos turísticos. En este caso, el régimen de propiedad. En este caso, se citan cuatro diferentes tipologías: hoteles en propiedad, hoteles en régimen de alquiler, hoteles franquiciados y hoteles en régimen de Management o gestión.

6.1. Hoteles en propiedad.

Son establecimientos en los que la gestión es desarrollada directamente por los propietarios del establecimiento. Es, posiblemente, el régimen más común, pero a la vez, el que ofrece mayores diversidades. Así, aparecen establecimientos de pequeñas dimensiones en los que las familias actúan como gestores y desarrollan las acciones operativas, realizando la contratación de los trabajadores o director, si lo consideran oportuno. Sin embargo, esta opción llega a unas dimensiones muy superiores cuando el establecimiento es propiedad de alguna cadena hotelera, de las muchas y muy conocidas que existen.

En el primer caso, la propiedad persigue realizar sus operaciones manteniendo su propia identidad e independencia, algo que puede llegar a ser muy complicado en las actuales condiciones del mercado, especialmente en el aspecto de la distribución. Por ello, acceden a las denominadas Agrupaciones Hoteleras, lo que se conoce como agrupaciones en BRANDING, para gozar de ciertos privilegios, pero sin perder su propia identidad. Algunas de estas fueron muy conocidas, como HOTUSA, Best Western,...

6.2. Hoteles en régimen de alquiler.

Quizás no son muy habituales, especialmente por los precios que el mercado de los alquileres puede reclamar, y la necesidad de mantener beneficios en una misma explotación para dos empresas diferentes, como la arrendadora y la arrendataria.

Para el arrendatario puede suponer una gran ventaja en el aspecto de la inexistencia de inversiones y sus políticas de riesgo. Sin embargo, debe asumir unos costos de carácter fijo que se alejan cada vez más de los actuales modelos de gestión, basados en una minimización de los costes fijos, a favor de los variables. Asimismo, la propiedad, arrendadora del inmueble, suele mostrarse reticente a realizar nuevas inversiones que supongan mejoras sobre el establecimiento.

Este es un modelo que tuvo cierto éxito a partir de pequeñas explotaciones, propiedad de las Administraciones Públicas, especialmente la Administración Local, como resultado de las inversiones realizadas a partir de las subvenciones del Plan Futures, en los años noventa. El

resultado solía ser una concesión administrativa, a cambio de un canon de explotación, negociable en función de la inversión necesaria, a realizar por los arrendatarios al inicio, y revirtiendo la propiedad a la Administración una vez finalizado el plazo de explotación.

6.3. Hoteles en franquicia.

Supone la cesión de la marca comercial por parte de una empresa franquiciadora, hacia un particular o empresa, que actúa como franquiciado. El uso de esta marca comercial va acompañado de la cesión del “knowhow”, lo que se acredita mediante un proceso operativo y una imagen estandarizados. Este contrato puede contemplar derechos de entrada, royalties por aspectos como la publicidad u otras necesidades de inversión, calculadas siempre por unidad de alojamientos. La duración del contrato es otro aspecto de gran importancia.

Este modelo, aunque goza de muchos detractores, tiene una doble ventaja. Por un lado, permite al franquiciador, generalmente una cadena, incrementar su red de ventas de forma notoria y sin inversiones que puedan descapitalizarle, mientras que para el franquiciado supone los beneficios de formación dirigida a la gestión, a lo que debe añadirse el apoyo en la comercialización y la distribución, algo muy complicado para los pequeños establecimientos de titularidad privada.

6.4. Hoteles de Management.

Este modelo se asemeja a lo que podría ser el régimen de alquiler pero, realmente, solamente se realiza la gestión del establecimiento a una marca, generalmente una cadena, para mantener la propiedad y la explotación del mismo, lo cual se refleja en cantidades basadas en los beneficios obtenidos, en una explotación conjunta a través de una sociedad diferente a las dos que participan, pero nunca en un alquiler fijo.

Este modelo es mucho más habitual de lo que se cree y, en muchas ocasiones, conocidas cadenas hoteleras son inversores en una sociedad diferente que explota, conjuntamente con otras personas, establecimientos con el nombre de la cadena.

7. Nuevos hoteles especiales

Las Comunidades Autónomas han caracterizado nuevas fórmulas de alojamiento, basadas en el aspecto autóctono de la construcción y sus atributos característicos, que sirven de elemento de diferenciación. Se les conoce bajo la denominación de hoteles especiales y son considerados, incluso, marca de calidad. Son los siguientes:



Figura 1. Pazos, Casonas y Masías. Nuevos hoteles especiales. Emilio Alonso Álvarez (CCO).

Pazos de Galicia: antiguas casas señoriales totalmente restauradas y auténticos símbolos de la historia de esta zona del noroeste de España.

Casonas Asturianas: hoteles de calidad, pequeños y con encanto, perfectos para el turismo rural en Asturias.

Hospederías de Extremadura, Aragón y Castilla – La Mancha: hoteles erigidos por lo general sobre edificios históricos o tradicionales propios de estas zonas.

Posadas de Castilla y León: todas están situadas en pueblos con valor histórico-monumental o en espacios naturales de gran belleza.

Haciendas y cortijos de Andalucía: son construcciones tradicionales que tienen su origen en la explotación agrícola y ganadera de las fincas donde se encontraban y que hoy cuentan con todas las comodidades.

Masías de Cataluña: bellas construcciones rurales muy frecuentes en esta zona del noreste de España.



Figura 2. Posadas, Hospederías, Haciendas y Cortijos. Nuevos hoteles especiales. Emilio Alonso Álvarez (CCO).

8. Alojamientos de uso turístico.

Se trata de una de las especializaciones que mayor auge viene experimentando en los últimos años, y supone dar entrada en el sector del alojamiento turístico a una amplia gama de propiedades particulares que, debidamente equipadas y dotadas del correspondiente registro de control, facilitan el servicio de alojamiento.

Dependiendo de la comunidad autónoma existen diferentes variables, considerándose genéricamente las viviendas vacacionales, las viviendas turísticas o las viviendas de uso turístico.

Se entiende por **vivienda vacacional** aquella que está amueblada y equipada, en condiciones de uso inmediato y es comercializada en canales de oferta turística, para ser cedida temporalmente y en su totalidad a terceros, de forma habitual, con fines de alojamiento vacacional y a cambio de un precio. (Canarias).

En cambio, se entiende por **viviendas turísticas** los establecimientos unifamiliares aislados en los que se preste servicio de alojamiento turístico, con un número de plazas no superior a diez y que disponen, por estructura y servicios, de las instalaciones y del mobiliario acomodado para su utilización inmediata, así como para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro del establecimiento. (Galicia).

Por último, son **viviendas de uso turístico** las cedidas a terceras personas, de manera reiterada y a cambio de contraprestación económica, para una estancia de corta duración, amuebladas y equipadas en condiciones de inmediata disponibilidad y con las características establecidas por vía reglamentaria, con la peculiaridad de que pueda ser ofertado por particulares en su propia vivienda. Constituyen estancias de corta duración aquellas en las que la cesión de uso es inferior a treinta días consecutivos. (Galicia).

Dependiendo de la comunidad autónoma pueden aparecer variables diferentes.

El alojamiento turístico haciendo uso de viviendas particulares no es un concepto claramente definido y del cual exista una única definición, como puede comprobarse. Esta definición depende de las comunidades autónomas, y cada una clasifica los alojamientos turísticos siguiendo sus propios criterios. En el siguiente cuadro se resumen los tipos de alojamiento seleccionados en cada comunidad autónoma, así como la nomenclatura de sus licencias:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	DENOMINACIÓN	LICENCIAS
ANDALUCÍA	Vivienda con fines turísticos	VFT
	En trámites para ser VFTY	CTC
ARAGÓN	Vivienda de uso turístico	VU
PRINCIPADO DE ASTURIAS	Vivienda vacacional	VV
	Vivienda de uso turístico	VUT
ISLAS BALEARES	Estancia Turística en vivienda	ETV
	Vivienda turística vacacional	VTV
CANARIAS	Vivienda vacacional	VV
CANTABRIA	Vivienda de uso turístico	VUT
CASTILLA Y LEÓN	Vivienda de uso turístico	VUT
CASTILLA - LA MANCHA	Vivienda de uso turístico	VUT
CATALUÑA	Vivienda de uso turístico	HUT
COMUNIDAD VALENCIANA	Vivienda turística	VT
EXTREMADURA	Apartamento turístico	AT
GALICIA	Vivienda turística	VT
	Vivienda de uso turístico	VUT
COMUNIDAD DE MADRID	Vivienda de uso turístico	VT
REGIÓN DE MURCIA	Vivienda de uso turístico	VV
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	Vivienda turística	UVT
	Apartamento turístico	UAT
PAÍS VASCO	Vivienda para uso turístico	E
	Alojamiento en habitación en vivienda particular	L
LA RIOJA	Vivienda de uso turístico	VT

Cuadro 1. Denominación de las licencias de viviendas de uso turístico en las distintas Comunidades Autónomas. Emilio Alonso Álvarez.

En cualquier caso, esta modalidad ofrece a los turistas la ventaja de disponer de un espacio de privacidad con un ahorro de costes respecto a otras modalidades, a lo que se puede unir la amplia variedad de espacios que se comercializan. En cambio, puede presentar algunos inconvenientes como los problemas de recelo y convivencia con los propietarios de otros inmuebles no incluidos como alquiler vacacional junto con la limitación de servicios respecto a los establecimientos hoteleros.

NÚMERO DE VIVIENDAS TURÍSTICAS				
	NOVIEMBRE 25	MAYO 25	NOVIEMBRE 24	AGOSTO 24
ANDALUCÍA	91.757	96.176	90.363	94.905
ARAGÓN	3.785	4.643	4.864	5.002
PRINCIPADO DE ASTURIAS	6.043	7.697	7.649	8.751
ISLAS BALEARES	19.398	24.361	24.190	26.979
CANARIAS	49.676	50.686	51.286	51.155
CANTABRIA	6.229	7.698	7.496	8.678
CASTILLA Y LEÓN	7.035	8.221	8.244	8.487
CASTILLA - LA MANCHA	4.551	5.224	5.242	5.245
CATALUÑA	46.915	56.851	52.870	58.705
COMUNIDAD VALENCIANA	48.441	63.190	64.745	71.146
EXTREMADURA	2.114	2.005	2.033	2.024
GALICIA	15.236	19.996	19.676	21.984
MADRID	15.309	18.555	20.760	22.435
REGIÓN DE MURCIA	5.621	7.939	8.406	8.646
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	1.463	1.672	1.679	1.783
PAÍS VASCO	4.783	5.467	5.473	5.828
LA RIOJA	1.332	1.360	1.380	1.403
CEUTA	46	55	57	54
MELILLA	30	41	50	57
TOTAL NACIONAL	329.764	381.837	376.463	403.267

Cuadro 2. Número de viviendas turísticas por Comunidad Autónoma. Emilio Alonso Álvarez

Si se analizan los datos estadísticos, el INE registra tres tipos de datos:

- Número de unidades.
- Número de plazas.
- Número de plazas medio por unidad de alojamientos.

La estadística se publica dos veces al año, coincidiendo con los meses de mayo y noviembre (hasta el año 2024 se ofrecía en febrero y agosto), al entender que son las fechas más representativas, dado que este tipo de servicios se reserva con cierta antelación, y hay muchos establecimientos que tienen altas y bajas a lo largo del año.

En cuanto a plazas:

	PLAZAS				PLAZAS POR VIVIENDA			
	NOV 25	MAYO 25	NOV 24	AGOSTO 24	NOV 25	MAYO 25	NOV 24	AGOSTO 24
ANDALUCÍA	434.608	474.331	447.162	469.152	4,74	4,93	4,95	4,94
ARAGÓN	19.932	24.885	25.925	26.449	5,27	5,36	5,33	5,29
PRINCIPADO DE ASTURIAS	29.953	38.447	38.366	43.923	4,96	5,00	5,02	5,02
ISLAS BALEARES	124.181	152.749	152.881	167.906	6,40	6,27	6,32	6,22
CANARIAS	208.423	214.160	217.074	215.915	4,20	4,23	4,23	4,22
CANTABRIA	32.465	40.677	39.187	44.187	5,21	5,28	5,23	5,09
CASTILLA Y LEÓN	42.048	48.067	48.014	48.906	5,98	5,85	5,82	5,76
CASTILLA - LA MANCHA	28.686	31.285	31.519	31.436	6,30	5,99	6,01	5,99
CATALUÑA	255.981	308.770	289.780	320.213	5,46	5,43	5,48	5,45
COMUNIDAD VALENCIANA	242.426	324.839	330.134	362.000	5,00	5,14	5,10	5,09
EXTREMADURA	10.134	9.979	9.886	9.859	4,79	4,98	4,86	4,87
GALICIA	80.227	107.121	104.386	115.765	5,27	5,36	5,31	5,27
MADRID	50.675	71.295	78.815	83.763	3,31	3,84	3,80	3,73
REGIÓN DE MURCIA	28.991	40.963	42.998	44.183	5,16	5,16	5,12	5,11
C. FORAL DE NAVARRA	7.853	8.399	8.290	8.730	5,37	5,02	4,94	4,90
PAÍS VASCO	20.364	23.904	24.123	25.231	4,26	4,37	4,41	4,33
LA RIOJA	7.660	7.660	7.793	7.870	5,75	5,63	5,65	5,61
CEUTA	183	209	207	205	3,98	3,80	3,63	3,80
MELILLA	143	191	215	249	4,77	4,66	4,30	4,37
TOTAL NACIONAL	1.624.933	1.927.931	1.896.755	2.025.942	4,93	5,05	5,04	5,02

Cuadro 3. Número de plazas en viviendas turísticas por Comunidad Autónoma. Emilio Alonso Álvarez (CCO).

7. Normativa autonómica.

Los establecimientos hoteleros ubicados en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se rigen por el DECRETO 78/2004, de 8 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de establecimientos hoteleros. Esta normativa dispone la siguiente clasificación:

- Grupo primero
 - Hoteles
 - Hoteles-apartamento
- Grupo segundo
 - Pensiones

Los establecimientos comprendidos en el grupo primero se clasifican en cincocategorías, identificadas por estrellas.

Los establecimientos del grupo segundo estarán clasificados en dos categorías, identificadas por dos y una estrella.

Los establecimientos del grupo primero, en función de determinados servicios o instalaciones complementarias y de la clasificación del suelo en que se hallen ubicados, podrán solicitar y obtener el reconocimiento de su especialización, que será complementaria a su clasificación.

Las especialidades que pueden solicitar son las de balneario, de familia, motel, de playa, de montaña, o cualquier otra que el mercado pueda exigir.